Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907　Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907　Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

番号：28/2017JBAV 号　　ハノイ、2017 年 09 月 25 日

科学技術省大臣宛

ベトナム日本商工会　会長　辛島　裕

中古の機械・設備・技術ラインの輸入に関する通達第 23 号の改正に関する意見書

平素より日本商工会へのご理解・ご支援につきまして心より御礼申し上げます。

2017 年 9 月 7 日付 貴省のレター（2945/BKHCN-DTG 号）にて、中古機械・設備・技術ラインの輸入に関する通達 23 号/2015/TT-BKHCN の改正通達第 1 案に関して当会からの意見を求められましたので、下記の通り要望致します。

1）年数制限に関して

2017 年 7 月 11 日に面談した際にもお伝えしましたが、日系企業が海外に生産拠点を移すにあたり、使い慣れた中古機械・設備で生産を行う事は極めて一般的な事例です。また機械・設備の使用環境や頻度により耐用年数が異なる為、機械・設備の年数による制限は現実的ではないと考えることから、ベトナム日本商工会としてはこれまで要望してきた通り投資プロジェクトか否かを問わず「製造企業が自社の生産活動の為に輸入する機械・設備であれば、年数制限は問わない」こととし、第 1 条 2 項の本通達の適用対象外に含めることを要望します。また自社の生産活動の為に輸入した事を確認する為に、機械・設備の設置時に設置確認を行って頂くことを提案します。

一方、粗悪な中古機械・設備の輸入を制限する当該規制の目的は当会としても理解する為、改正通達第 1 案の 14 条 2 項に記載の「輸入企業自身が直接使用せず 商用目的で中古設備を輸入する」場合に限り、HS Code に基づき機械・設備毎に年数制限を設定することを提案します。尚、機械・設備毎の年数に関しては付属書に記載の年数で異論御座いませんが、実態に即して現実的ではないものに関しては別途個別に相談をさせて頂きたいと思います。

2）中古機械・設備を輸入する際の手続きと書類の明確化

改正通達第 1 案では具体的な提出書類を明記頂いており、これまで当会が要望してきた内容を踏まえて頂いたことは評価します。今後は具体的な提出書類の書式について貴省と相談をさせて頂く場を設けさせて頂きたいと考えます。

一方、改正通達第 1 案は現行通達 23 号と比べて提出書類が増えており、書類の確認に時間を要する事が予想されます。それにより迅速な投資判断の足かせとなり、ベトナムへの新規

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

投資や拡張投資の減退に繋がりかねない事態となることを懸念します。投資プロジェクトの手続きは 10 条に記載の第 1 ステップのみの手続きとして頂くことを要望します。また新規投資だけでなく拡張投資も同様の対応となることも明記頂くことを要望します。

3）輸入を認めない中古機械・設備について
改正通達第 1 案 4 条 3 項に「先進国で一般的に使用されていない技術を伴う設備(2017 年技術移転法に従う)」との記載が新たに追加されましたが、対象が非常に曖昧であり、同項に記載されている「科学技術省がウェブサイトで公表する、旧式、低品質、環境汚染を理由に各国が廃止を公表した設備」で十分特定が可能であると考えることから、削除を要望します。

貴省におかれては、要望事項を検討頂き書面による回答をお願いいたします。日本企業の投資活動に影響を与えるような規制とならないよう改めてお願いします。

最後になりますが、ベトナムの社会経済の発展のため、ベトナムで操業している日系企業の代表として日本商工会は引き続き努力していく所存ですので、今後ともご支援賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

写)

- 計画投資省

-ベトナム商工会議所;

- 在ベトナム日本国大使館;

- ホーチミン日本商工会;

- ダナン日本商工会.

ベトナム日本商工会

会長

辛島 裕